



PODER JUDICIÁRIO

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL

PROCESSO Nº. : 0504108-62.2009.4.05.8200
ORIGEM : SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
REQUERENTE : JOSEMI DE LIRA
REQUERIDO(A) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR : JUIZ FEDERAL PAULO ARENA

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização interposto por **JOSEMI DE LIRA** junto a esta **Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais**, em desfavor do **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)**, aduzindo, em síntese, que acórdão da lavra da Turma Recursal da Paraíba, ao manter sentença extintiva do processo, sem julgamento de mérito, de Benefício Assistencial, em decorrência do transcurso de lapso temporal de mais de dois anos entre o indeferimento administrativo da concessão do benefício e o ajuizamento da ação, está a contrariar jurisprudência do STJ no que diz respeito à prescrição de fundo do direito e, portanto, os ditames da sua Súmula 85.

Sustenta que o fundamento da extinção do feito, mantido pelo acórdão combatido, por ausência de pretensão resistida, em face do transcurso de lapso temporal superior a dois anos entre o indeferimento administrativo e a propositura da ação, erige-se ao mesmo patamar da prescrição de fundo do direito, o que é vedado pelos termos da referida Súmula 85 do STJ – que admite tão só a prescrição quinquenal das parcelas no período imediatamente anterior ao ajuizamento da ação. Colaciona ainda acórdão desta TNU que



PODER JUDICIÁRIO
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

também estaria a ser contrariado. Pugna, ao final, pelo provimento do presente Pedido de Uniformização com o fito de reformar o acórdão recorrido, a devolver os autos à instância inferior para prosseguimento do feito, com o conseqüente julgamento de mérito.

O Pedido de Uniformização foi inadmitido no âmbito da Turma Recursal de origem ao fundamento de ausência de similitude, vez que os paradigmas apontados estariam a tratar de situação diversa. Além disso, considerou que não havia confundir ausência de uma das condições da ação com o instituto da prescrição, seja pela natureza diversa entre um e outro, como pelos efeitos daí decorrentes, também diversos.

Remetido o presente feito a esta Turma Nacional, decidiu o Exmo. Presidente pela sua admissão ao argumento do acórdão recorrido contrariar entendimento consolidado do E. STJ (AgRg no REsp 1.227.650/PR e AgRg no Agr 1243793/PR), no sentido de não ser necessário o prévio requerimento administrativo para a propositura de ação concessiva de benefício previdenciário.

Decidiu ainda o Exmo. Presidente da TNU, dada a multiplicidade de recursos com o mesmo objeto, pela imediata inclusão na pauta para julgamento, nos termos do art. 15, § 2º e seguintes da Resolução 22/2008 do CJF.

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL

PROCESSO Nº. : 0504108-62.2009.4.05.8200
ORIGEM : SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
REQUERENTE : JOSEMI DE LIRA
REQUERIDO(A) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR : JUIZ FEDERAL PAULO ARENA

VOTO

1. TEMPESTIVIDADE.

O Incidente de Uniformização em questão é tempestivo, conforme consta da decisão do juiz presidente da Turma Recursal de origem (arquivo 1743017_Decisao_Juiz_Presidente.html).

2. CONHECIMENTO.

2.1. PRELIMINARMENTE, considero que a presente questão, por guardar relação, ainda que reflexa, com a questão do cabimento ou não do prévio requerimento administrativo para o fim de proposição de ação concessiva de benefício previdenciário ou assistencial, se encontra abrangida pelo **Recurso Extraordinário 631.240/MG**, Relator Ministro Joaquim Barbosa, junto ao STF, no qual se reconheceu a repercussão geral relativamente a este tema. Eis os seus termos:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO



PODER JUDICIÁRIO

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA.

Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico direito. (STF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, de 09/12/2010, publicado em 15/04/2011.)

Esta Turma Nacional, por decisão do Colegiado na sessão de março do corrente ano (2011), sobrestou todos os processos com a mesma matéria.

Como já dito, devido ao fato da matéria em foco neste processo relacionar-se reflexamente com o tema, até pelos termos da admissão do pedido de uniformização pela presidência desta Turma Nacional, tenho por prejudicada a sua análise. Qualquer decisão uniformizadora que se profira nesse momento estará sujeita a eventual modificação em face da aludida repercussão geral. A matéria abarcada pelo RE 630.241/MG, com repercussão geral, por ser continente, acaba por englobar a questão posta neste feito. Afinal se se entende que realmente não é necessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação previdenciária, seja concessiva ou revisional, não há fundamento jurídico algum para que, como no presente caso, havendo o requerimento administrativo, se exija ainda qualquer condicionante, tal como o lapso temporal, para a validade do mesmo.

Ora, se se entende que não cabe o mais (exigência do prévio requerimento administrativo) para o ajuizamento de ação previdenciária, não há "ratio" jurídica para se exigir o "minus" (havendo requerimento administrativo, que o mesmo tenha determinado prazo de validade).



PODER JUDICIÁRIO
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

Em sendo assim, VOTO pelo seu sobrestamento, até final julgamento do RE 631.240/MG.

ENTRETANTO, tal preliminar pode ser superada por este Colegiado na medida em que se considere que enquanto no referido RE 631.240/MG a discussão cinge-se à necessidade ou não do prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação previdenciária, no caso presente o ponto fulcral, até pelo fato de haver requerimento administrativo antecedente, é outro, qual seja, o da validade de se exigir a sua renovação em determinado período de tempo (02 anos). Nesse sentido pode ser considerar que o referido RE 631.240/MG não guarda relação de prejudicialidade com a análise e o julgamento deste feito representativo.

Com este argumento tenho como possível a superação da preliminar anterior.

2.2. CASO RESTE ENTÃO SUPERADA ESTA PRELIMINAR PELO COLEGIADO, surge outra também a impedir o seu conhecimento e, portanto, a análise do seu mérito.

Realmente não é de se conhecer do presente Pedido de Uniformização em face da manifesta ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas. Fundamento.

Enquanto o acórdão recorrido mantém sentença extintiva do processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pretensão resistida, com base no fundamento de ter transcorrido lapso superior a dois anos entre o indeferimento na via administrativa (INSS) e a propositura da ação perante o



PODER JUDICIÁRIO
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

Poder Judiciário, os paradigmas trazidos pela recorrente, para demonstrar a divergência jurisprudencial (Súmula 85 do STJ e acórdão da TNU), dizem respeito ao instituto da prescrição. Isto porque a recorrente alçou a extinção do feito, com base no argumento acima, ao mesmo patamar da prescrição de fundo do direito, vedada pela Súmula 85 do STJ. Deflui dessa súmula que a única prescrição existente é a das parcelas situadas fora do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

A propósito, eis os termos da **Súmula 85 do STJ**:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

O acórdão da lavra desta TNU segue a orientação da Súmula 85 do STJ, a dizer que não há falar em prescrição de fundo de direito em virtude de negativa de direito no âmbito administrativo. Entretanto, no acórdão desta Turma Nacional trazido aos autos, a recorrente não menciona o número do processo, nem o seu relator, data de julgamento ou de publicação. Este relator tentou localizá-lo no nosso repertório de jurisprudência, mas sem sucesso. Mas de toda sorte, fica a referência a esse texto, no mesmo sentido da Súmula 85 do STJ.

Pois bem, desse cotejo resulta claramente a ausência completa de similitude fático-jurídica entre o aresto combatido e os paradigmas, vez que o primeiro assenta-se na ausência de pretensão resistida, pelo transcurso do lapso temporal de dois anos entre o indeferimento administrativo do benefício assistencial e a propositura da ação, enquanto que os paradigmas dizem



PODER JUDICIÁRIO
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

respeito ao instituto da prescrição (prescrição de fundo de direito; prescrição quinquenal).

Entendo que não há como, juridicamente, encampar o raciocínio posto pelo recorrente, que equipara os efeitos do acórdão recorrido à aplicação da prescrição de fundo de direito, vedada pela Súmula 85 do STJ, notadamente para o fim de uniformização.

Nesse momento muito estrito de uniformização, não há espaço para esse tipo de ilação, dada a manifesta diversidade da base fática e jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas.

Eis o que esta Turma Nacional diz sobre a matéria em questão:

“Não se conhece pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando as decisões tidas como divergentes estão assentadas em situações de fato substancialmente diversas, pois aplicada a mesma tese jurídica a hipóteses diferentes poderá restar inadequada a solução alcançada, por defeito na técnica da subsunção.” (PEDILEF nº 2002.50.50.000432-2, Relatora Juíza Federal Taís Schilling Ferraz)

“É inadmissível considerar elementos de fato diversos daqueles em que se assentou o acórdão recorrido, vez que o Pedido de Uniformização visa velar pela exata aplicação do direito já pacificado a pressupostos fáticos idênticos. Envolvendo os paradigmas matérias de fato de que não cuidou o acórdão impugnado, não merece ser conhecido o pedido.” (PEDILEF nº 2002.70.00...7470-5, Relatora Juíza Federal Liliane Roriz)



PODER JUDICIÁRIO
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

Em decorrência disso, por ausência de similitude fático-jurídica entre os arestos em confronto, VOTO por NÃO CONHECER do presente Pedido de Uniformização.

ENTRETANTO, tal como a preliminar anterior, esta também pode ser superada se se considerar que a questão trazida a esta Turma Nacional é representativa de vários recursos do mesmo teor e, conforme posto na decisão de admissão do Exmo. Presidente desta TNU, já ter o STJ posição consolidada sobre a matéria. Esclareço, por oportuno, que a posição referida do STJ diz respeito à desnecessidade do prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação previdenciária ou revisional.

Por ser um Pedido de Uniformização representativo de inúmeras controvérsias do mesmo jaez, tenho como passível de superação a preliminar posta inicialmente ao argumento do caráter estratégico de pacificação e de uniformização que tal instrumento detém – mesmo com acórdãos paradigmas postos pelo Exmo Presidente desta TNU e não pelo recorrente.

Em regra, a via do conhecimento para o fim de uniformização é estreita, de modo que o Órgão Julgador seja efetivo no seu objetivo maior que é o de pacificar e consolidar determinados entendimentos, a dar segurança jurídica ao sistema. No caso em questão, excepcionalmente, tenho como possível alargar a hipótese de conhecimento, de modo que os casos representativos de demandas semelhantes possam ser apreciados e se possa firmar um seguro viés interpretativo para todos – fator que não somente contribui para a segurança jurídica, mas para a efetividade da interpretação nos casos similares.



PODER JUDICIÁRIO
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

Com base em tal fundamento, tenho como factível a superação desta preliminar.

2.3. Caso restem superadas a questão preliminar (RE 631.240/MG) e a ausência de similitude fático-jurídica, ambas com potencialidade para inviabilizarem o conhecimento do presente Pedido de Uniformização, em face da questão trazida a esta Turma Nacional ser representativa de vários recursos do mesmo teor e, conforme posto na decisão de admissão do Exmo. Presidente desta TNU, já ter o STJ posição consolidada sobre a matéria, é de se fazer então nova análise para o fim de conhecimento.

Como já dito, superadas as questões anteriores impeditivas ao conhecimento do Pedido de Uniformização, e admitindo o fundamento da multiplicidade de recursos que a matéria em questão tem suscitado, e da necessidade premente em se estabelecer um vetor interpretativo único para situações semelhantes – objetivo intrínseco e teleológico desta Turma Nacional –, e, por fim, os termos do dissídio jurisprudencial identificado pela decisão do Exmo. Presidente desta TNU, é de se conhecer deste Incidente. Fundamento.

Trago os acórdãos colacionados pela decisão presidencial deste Colegiado.

**“AGRAVO REGIMENTAL PREVIDENCIÁRIO. DISPOSITIVO
 CONSTITUCIONAL. APRECIÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
 APOSENTADORIA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO
 ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.**



PODER JUDICIÁRIO

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

1. Não é possível a esta Corte a análise de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório Excelso.

2. A propositura de ação objetivando a concessão de benefício previdenciário independe de prévio requerimento administrativo. (grifei)

3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1.227.650/PR, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU/DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ, DJe 28/03/2011)."

Outro:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

1. Não é condição para ajuizamento de ação objetivando concessão de benefício previdenciário o prévio requerimento administrativo no INSS. (grifei)

2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no Ag 1.243.793/PR, Rel. Min. HAROLDO RODRIGUES/DESEMBARGADOR CONVOCADO TJ/CE, 6ª Turma, julgado em 04/03/2010, DJe 28/06/2010)."

Pois bem, dentro dessa linha adotada, em sintonia com a admissão do Pedido de Uniformização e da jurisprudência a ser uniformizada, é de se reconhecer, primeiro, que há, nesta hipótese, a identificação do dissídio jurisprudencial, nos termos que se segue.

De início, duas ordens de abstrações devem ser feitas. Quanto à primeira, relativa ao objeto da ação, ressalto que embora o presente caso diga respeito ao Benefício Assistencial e os paradigmas colacionados pelo



PODER JUDICIÁRIO
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

Presidente desta TNU refiram-se ao Benefício Previdenciário, no fundo a questão diz respeito se é exigível ou não o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação concessiva de benefícios no âmbito da Seguridade Social (CF, arts. 194/206) – a englobar tantos os benefícios previdenciários como os assistenciais.

A outra abstração que se impõe, tudo sob o influxo de uniformizar questão representativa de recursos similares, é a questão do acórdão recorrido se referir a exigência de validade (no tempo) do requerimento administrativo para o fim de ajuizamento de ação, enquanto que nos acórdãos paradigmas se discute a necessidade do prévio requerimento administrativo (casos em que ele não existe) também para o fim de ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário. Em verdade, a “ratio” reside em estabelecer se é factível ou válida qualquer ordem de exigência para o fim ajuizamento de ação no âmbito da Seguridade Social (Previdência, Assistência, Saúde), notadamente aquela relativa ao prévio requerimento administrativo. Ou seja, ou de exigir-se o prévio requerimento administrativo como requisito para o ajuizamento da ação ou, então, tal como ilustra o acórdão recorrido, de em havendo o prévio requerimento administrativo, de exigir-se também que o mesmo observe determinado lapso temporal para ser considerado válido para tal desiderato (ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário).

Superados os pontos que aparentemente poderiam provocar uma incompatibilidade fática e jurídica entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, tenho que, em sede de cotejo analítico, ser possível identificar o dissídio jurisprudencial em face de que o acórdão recorrido, mesmo sendo a ação precedida por prévio requerimento administrativo, mantém a extinção do feito por não reconhecer a sua validade em razão do transcorrer do lapso temporal de dois anos entre o indeferimento administrativo e o ajuizamento da



PODER JUDICIÁRIO
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

ação; enquanto que os arestos paradigmas, diversamente, estabelecem entendimento de ser cabível o ajuizamento da ação sem o prévio requerimento administrativo. Ou seja, para o acórdão recorrido, não é de se prosseguir na ação, ainda que precedida pelo prévio requerimento administrativo; já para os paradigmas, a ação deve ter andamento independentemente do prévio requerimento administrativo.

Desse cotejo e dessa conclusão acima, resulta claro o dissídio jurisprudencial, a autorizar o conhecimento do presente Pedido de Uniformização.

3. MÉRITO.

Inicialmente, tenho que a matéria atinente ao prévio requerimento administrativo não é de ser considerada como de natureza processual, por ligar-se ao interesse de agir e, portanto, a uma das condições da ação. Esta Turma Nacional entende e se posiciona no sentido de que tal matéria liga-se, sim, ao direito de ação, de fundo constitucional, daí a superação dessa questão, que acaba por alçar-se a outro patamar – de direito constitucional – e não mais às lides processuais, a viabilizar sua apreciação, por força do disposto no art. 14, "caput", da Lei 10.259/01.

No mérito, é de se dar provimento ao Incidente de Uniformização em questão. Fundamento.

Esses acórdãos tidos como paradigmas pela decisão da Presidência desta TNU representam posicionamento absolutamente consolidado da Corte quanto ao tema, qual seja, da desnecessidade do prévio requerimento



PODER JUDICIÁRIO

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

administrativo para a postulação judicial do benefício previdenciário. Trago outros arestos nesse sentido.

“PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. EXIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - De acordo com o entendimento pacificado no âmbito desta Corte, a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o segurado pleiteie, judicialmente, a revisão de seu benefício previdenciário. Precedentes. II - Agravo interno desprovido. (AGA 201001097318, GILSON DIPP, STJ - QUINTA TURMA, 22/11/2010)”

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO REQUISITO PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM QUE SE PLEITEIA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS DESPROVIDO. 1. A análise de matéria de cunho constitucional é, por força do art. 102, III da Carta Maior, exclusiva da Suprema Corte, sendo, portanto, vedado a este Superior Tribunal de Justiça conhecer da suposta infringência, ainda que para fins de prequestionamento. 2. As Turmas que compõem a 3a. Seção desta Corte já pacificaram o entendimento de que a ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice para que o segurado pleiteie judicialmente a concessão de seu benefício previdenciário. 3. Agravo Regimental do INSS desprovido. (AGRESP 200900998873, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - QUINTA TURMA, 14/02/2011)”



PODER JUDICIÁRIO
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

Esta Turma Nacional, ao seu turno, tem seguido o posicionamento do E. STJ, mas com uma pequena variante, no sentido de que, contestando o INSS, na sua peça de defesa, o mérito do pedido da parte autora, e a ele se contrapondo, restaria configurada a pretensão resistida e, portanto, desnecessário o prévio requerimento administrativo. Caso, no entanto, o INSS só enfrente na sua peça de defesa matérias preliminares ou mesmo preliminares de mérito, sem adentrar ou contrapor-se ao mérito do pedido da parte autora/segurado, não restaria caracterizada a pretensão resistida, pelo que seria de manter a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Eis os arestos:

“PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DO RÉU. ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR.

1. Situação em que a sentença, chancelada pelo v. acórdão da Turma Recursal, entendeu ausente o interesse de agir, mercê da inexistência de formulação de requerimento administrativo prévio.

2. A contestação oferecida pelo INSS, entretanto, aborda além das preliminares de prescrição e ausência de interesse de agir, a alegação da parte autora de que teria trabalhado em condições insalubres, razão por que deve se tida como caracterizada a pretensão resistida do demandado. Com efeito, não se poderia exigir da autora um requerimento administrativo prévio se já se sabe, de antemão, que a resposta do Instituto será negativa.

3. Pedido de Uniformização conhecido e parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, o qual deverá examinar o mérito do pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial, a despeito da ausência de requerimento administrativo.



PODER JUDICIÁRIO

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

(PEDILEF nº 2006.83.00.513736-8, Relatora Juíza Federal Joana Carolina, DOU 08/04/2011)"

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO PELO RÉU SEM ENFRENTAR O MÉRITO DO PEDIDO INICIAL. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR.

1. Esta Turma Nacional perfilhou entendimento no sentido de que, não obstante a ausência do prévio requerimento administrativo, caso o INSS, em sua contestação, enfrente o mérito do pedido inicial, resta configurada a pretensão resistida (Pedido de Uniformização Nacional de Jurisprudência nº 2006.72.95.020532-9, Relatora Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva).

2. No caso específico dos autos, "a contrario sensu", em que o INSS, em sua contestação, não enfrentou o mérito do pedido, não resta configurada a pretensão resistida. Por tal razão, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

3. Incidente conhecido e improvido. (PEDILEF nº 2007.72.51.007460-2, Relator Juiz Federal Otávio Port, dou 24/05/2011)."

Posto isso, até com base em todo o exposto, é de se concluir que o entendimento consolidado singra no sentido de dispensar ou desconsiderar por completo a necessidade do prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação concessiva de benefício previdenciário ou assistencial, ao menos em regra. Em sendo assim, a exigência da renovação deste mesmo requerimento administrativo, quando já feito, dentro determinado lapso temporal, não se põe, não subsiste à consolidada jurisprudência de tais Instâncias Uniformizadoras.



PODER JUDICIÁRIO
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

Ora, afinal se se entende que o requerimento administrativo não é necessário ao ajuizamento da ação, a não se constituir em óbice processual impeditivo (falta de interesse de agir – carência da ação) à análise do mérito do pedido concessivo de benefício previdenciário ou assistencial ou revisional no âmbito judicial, muito menos teria o condão de alçar-se a tanto, como se dá no presente processo, na hipótese da sua existência.

Se não é exigível o requerimento administrativo, segundo consolidada jurisprudência, não se me afigura razoável a extinção do feito, sem julgamento de mérito, tão só pelo fato do referido requerimento administrativo não ter sido renovado após o transcurso do lapso de 02 (dois) anos entre a data do indeferimento perante a Autarquia Previdenciária e a data do ajuizamento da referida ação.

Ora, se a jurisprudência ora posta, de modo incontestável, admite o maior, o continente, o “plus”, ou seja, não exige o prévio requerimento administrativo para o fim de ajuizamento de ação concessiva de benefício previdenciário, assistencial ou revisional, não é de se ter o “minus”, qual seja, em ação onde já há o requerimento administrativo, não se deve admitir uma condicionante temporal da sua validade como algo impeditivo ou a obstaculizar o manejo do direito de ação nessa seara – mesmo porque o requerimento existe!

De notar que o requerimento administrativo no caso em questão é recente, com nenhuma ou pouca repercussão nos fatos que embasaram nos fundamentos de fato do pedido constante da ação.



PODER JUDICIÁRIO
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

Por oportuno, destaco que no caso em questão a ação foi extinta de pronto, não tendo o INSS sequer apresentado a sua contestação.

Por fim, considero que a condicionante de renovação do requerimento administrativo, após o transcurso do lapso temporal de 02 (dois) anos, para o ajuizamento de ação concessiva de benefício assistencial não tem qualquer base legal. Descabe, em caso como tal, analogia ou interpretação extensiva do disposto no art. 21, "caput", da Lei 8.742/93 para o fim de obstar o exercício do direito constitucional de ação do segurado.

Eis os termos do mencionado art. 21, "caput", da Lei 8.742/93:

Art. 21. O benefício de prestação continuada deve se revisto a cada 2 (dois) anos para a avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem."

Não há falar em analogia e muito menos interpretação extensiva para obstaculizar o manejo do direito constitucional de ação no caso presente. No primeiro caso, em sintonia com as clássicas e cristalinas lições do sempre saudoso Washington de Barros Monteiro, a analogia pressupõe em aplicar à hipótese não prevista em lei, disposição relativa a caso semelhante. Ou seja, o caso a ser abrangido por essa operação racional-lógica tem que calcar-se na semelhança entre o fato abrangido por determinada norma e aqueloutro, não expressamente regulado.

Acontece que por qualquer prisma jurídico que se analise o caso posto, não há ter como semelhante ou assemelhado a questão da reavaliação das condições para a manutenção ou não do Benefício Assistencial, regulamentada no referido art. 21, "caput", da Lei 8.742/93 e, de outro, a



PODER JUDICIÁRIO
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

validade temporal do requerimento administrativo – não regulamentado. A situação descrita e tratada no art. 21 da Lei 8.742/93 diz respeito a Benefício Assistencial já concedido e em vigor. Ou seja, a Autarquia Previdenciária, ou mesmo o Judiciário, já analisou e reconheceu como presentes todos os requisitos legais autorizadores da sua concessão. Na outra hipótese, está-se diante do manejo do direito de ação em face de indeferimento administrativo do pedido. Não há qualquer direito reconhecido. E o lapso temporal posto, de dois anos, entre o indeferimento administrativo e o ajuizamento da ação, liga-se ao exercício do direito constitucional de ação, de caráter instrumental.

A regulação posta pela norma inserta no art. 21, "caput", da Lei 8.742/93, atinente à reavaliação para a continuidade do benefício assistencial, não pode ser, portanto, estendida para o caso dos autos, via analogia, dada a manifesta ausência de ponto de contato, de semelhança entre um fato e outro.

Doutro giro, nem se diga da aplicação da chamada interpretação extensiva, quando, havendo lei sobre a questão fática, a fórmula por ela exteriorizada está imperfeita, a exigir, por parte do interprete, uma retificação ou correção – o que não é o caso dos autos. Afinal, não há lei referente ao prévio requerimento administrativo, suas condicionantes e aplicabilidade.

A par disso, é de ser ter presente que a aludida interpretação contida no acórdão combatido detém caráter manifestamente restritivo ao direito de ação do autor na seara da Seguridade Social. Penso que essa restrição, por constituir-se em medida excepcional, somente poderia advir de LEI formal, que assim dispusesse expressamente.

Se não há previsão legal do prévio requerimento administrativo, como já posto, igualmente não há também para a renovação deste para



PODER JUDICIÁRIO
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

determinado lapso temporal – no caso, de dois anos. É assente que quando o legislador quer restringir direitos, a lei tem que ser expressa nesse sentido – e não a partir de mera interpretação, desgarrada de qualquer supedâneo legal.

Considero, por fim, que a exigência da renovação do requerimento administrativo após o transcurso de determinado lapso temporal – no caso, dois anos –, se torna mais abusiva quando se está diante do benefício de prestação continuada, sem qualquer natureza contributiva, a envolver pessoas doentes ou deficientes e as idosas – justamente, em regra, as mais desamparadas socialmente.

Assim sendo, em sintonia com a jurisprudência consolidada na matéria em questão, no sentido de ser desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação concessiva de benefício previdenciário ou revisional, somada à ausência de base legal para tanto, assento entendimento de descaber, quando da existência de requerimento administrativo, a extinção do feito pelo não atendimento de determinada condicionante - no caso, de não ter sido renovado o aludido pedido administrativo após o transcurso do lapso de 02 (anos).

ANTE O EXPOSTO, em face das razões expendidas, **VOTO** no sentido de **CONHECER** do presente Pedido de Uniformização e, no mérito, **DAR-LHE PROVIMENTO** para o fim de, **firmando a premissa jurídica da desnecessidade da renovação, após determinado lapso temporal, do requerimento administrativo, ANULAR** tanto a sentença como o acórdão recorrido e, bem como, **DETERMINAR** o seu retorno ao juízo de origem para regular prosseguimento do seu andamento.

É como voto.



PODER JUDICIÁRIO
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

Brasília/DF, 02 de agosto de 2011.

Documento assinado por **JF 100133-PAULO RICARDO ARENA FILHO**
Autenticado e registrado sob o n.º **0036.0CA1.15B0.1331.0520-SRDDJEF3ºR**
(Sistema de Registro de Sentenças e Documentos Digitais - TRF da 3ª Região)

Assinatura manuscrita de Paulo Arena, feita com uma caneta escura, apresentando traços fluidos e entrelaçados.

Paulo Arena
Juiz Federal Relator



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL PAULO RICARDO ARENA FILHO
Requerente:	JOSEMI DE LIRA
Proc./Adv.:	MARCO ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA
Requerido(a):	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Origem:	PB - SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
Proc. Nº.:	0504108-62.2009.4.05.8200

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Proferiu Sustentação Oral Pelo Requerente: Dr. NELSON TORRES
Proferiu Sustentação Oral Pelo Requerido: Dra. LUYSIEN COELHO MARQUES SILVEIRA, PF

A Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e deu-lhe provimento para anular a sentença e o acórdão nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a). Apresentarão declaração de voto os Juízes Federais José Savaris e Ronivon de Aragão.

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: JOSÉ SAVARIS, JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO, RONIVON DE ARAGÃO, SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA e JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA.

Brasília, 02 de agosto de 2011

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL

PROCESSO Nº: 0504108-62.2009.4.05.8200
ORIGEM: TURMA RECURSAL DA PARAÍBA
REQUERENTE: JOSEMI DE LIRA
ADV./PROC.: MARCO ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA
REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ADV./PROC.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RELATOR: JUIZ FEDERAL PAULO RICARDO ARENA FILHO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Encontra-se em discussão a necessidade de renovação do requerimento administrativo, após o transcurso de dois anos do primeiro pedido, como condição da ação de concessão de benefício assistencial.

O voto do culto juiz relator foi no sentido de firmar a premissa jurídica de que é desnecessária a renovação do requerimento administrativo, após determinado lapso temporal, como condicionante do interesse de agir.

Em linha de princípio, é apenas com o indeferimento administrativo que se tem um conflito de interesses caracterizado por uma pretensão resistida e que qualifica o segurado a deduzir sua pretensão em Juízo, invocando tutela jurisdicional e a intervenção do Poder Judiciário em uma questão que, sem esta, aquele conflito não encontraria solução. A resistência à pretensão constitui, portanto, o traço fundamental para que se configure a lide, conforme o clássico ensinamento carneluttiano.

Especificamente em relação à questão oferecida no presente Incidente de Uniformização, penso que não é razoável a exigência de que o indeferimento administrativo formalizado pelo Poder Público seja recente. É que uma vez indeferido o pedido deduzido na esfera administrativa, abre-se espaço para a revisão judicial de tal ato administrativo. Se a tese da parte é no sentido de que, ao tempo do requerimento administrativo, já fazia jus à proteção previdenciária perseguida em juízo, soa arbitrária a exigência de que, para caracterizar interesse processual, o indeferimento administrativo seja relativamente recente.

Com efeito, é necessário recordar que os cidadãos de menores recursos tendem a conhecer pior os seus direitos e, por consequência, a ter mais dificuldades em reconhecer um problema que os afeta como de índole jurídica. E ainda que reconheça o problema como jurídico (violação de direitos), é necessário que a pessoa se disponha a ajuizar a ação. As estatísticas mostram que os indivíduos das classes mais baixas duvidam muito mais em acorrer aos tribunais mesmo quando reconhecem estar diante de um problema legal. É mesmo inegável que quanto mais baixo é o estrato socioeconômico do cidadão menos provável é que conheça um advogado ou que tenham amigos que

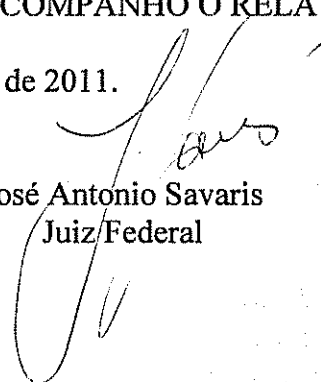


Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais

conheçam advogados, e maior é a distância geográfica entre o lugar em que vive e a zona da cidade em que se encontram os escritórios de advocacia e os tribunais¹.

Com essas ponderações que me permiti agregar ao substancioso voto do insigne Juiz Federal Paulo Arena, ACOMPANHO O RELATOR.

Brasília, 02 de agosto de 2011.


José Antonio Savaris
Juiz Federal

¹ SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução à sociologia da administração da justiça. In: FARIA, José Eduardo (Org.). **Direito e Justiça: a função social do Judiciário**. São Paulo: Ática, 1989. p. 49.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
dos Juizados Especiais Federais

PROCESSO Nº : 0504108-62.2009.4.05.8200
CLASSE : PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE
LEI FEDERAL
ORIGEM : PB – SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
REQUERENTE : JOSEMI DE LIRA
ADV/PROC : MARCO ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA
REQUERIDO(A) : INSS
ADV/PROC : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RELATOR : Juiz Federal PAULO RICARDO ARENA FILHO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O JUIZ RONIVON DE ARAGÃO (MEMBRO): Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado por Josemi de Lara em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, nos autos do processo que move contra o INSS.

Proferido o voto pelo eminente Relator, entendeu este Colegiado por conhecer do recurso e anular o acórdão.

Não obstante haja acompanhado o resultado do julgamento, aderindo, inclusive, aos fundamentos esposados pelo eminente Relator, manifestei a intenção de declarar voto. E o fiz para que reste consignado que, nos casos em que o incidente subir a esta TNUJEF's com o *status* de processo representativo, entendo que, quando da formação do juízo de admissibilidade, os enfoques sobre os quais se debruçará a análise quanto ao conhecimento não precisam, necessariamente, se restringir aos estritos limites postos pelo pedido de uniformização. Tais limites podem ser estendidos com o intuito de pacificar questões correlatas não ventiladas pelo acórdão recorrido, assim como pelos paradigmas invocados no incidente.

É que a técnica da "representatividade da controvérsia" objetiva a pacificação de matérias afetas ao objeto do incidente sob as mais diversas ópticas possíveis, mesmo as questões adjacentes e desde que guardem pertinência meritória com o ponto nodal do dissídio, e não apenas aquelas veiculadas especificamente no pedido de uniformização.

Tal ilação decorre do raciocínio segundo o qual o julgador, quando da análise do caso posto sob a sua apreciação, lança mão de métodos cognitivos complexos para a formação da sua convicção. Tal mecanismo lógico-racional pode, por vezes, abrir um leque dos mais variados caminhos que poderão conduzi-lo à mesma conclusão ou a conclusões diversas.

Desse modo, condicionar a pacificação das matérias correlatas ao objeto do incidente de processo representativo de controvérsia ao que está nele estrita e expressamente consignado subverteria o objetivo precípua do manejo desta técnica processual, qual seja, o de se reduzir o volume de feitos que aqui desembocam e, como *ultima ratio*, o de aprimorar a efetividade da atividade jurisdicional.

Assim, concluo que, nos casos de processos representativos, embora a resposta ao incidente deva respeitar os limites estabelecidos nos pedidos aduzidos no incidente de uniformização, sob pena de provimento jurisdicional *extra, ultra* ou *citra petita*, a fundamentação que lhe sirva de supedâneo pode sobejar as hipóteses eventualmente tratadas no recurso, de modo que da solução de um único feito representativo se pacifique a matéria objeto do incidente sob os mais diversos aspectos.

No mais, acompanho o bem lançado voto do eminente Relator, tanto no que pertine à sua fundamentação, quanto à sua conclusão.

Brasília/DF, 2 de agosto de 2011.


Juiz Federal RONIVON DE ARAGÃO,
Membro.



PODER JUDICIÁRIO
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

PROCESSO Nº. : 0504108-62.2009.4.05.8200
ORIGEM : SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
REQUERENTE : JOSEMI DE LIRA
REQUERIDO(A) : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR : JUIZ FEDERAL PAULO ARENA

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (LOAS). PROCESSO REPRESENTATIVO DE RECURSOS SIMILARES. ACÓRDÃO MANTÉM SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, AO ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO A RENOVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS. ENTENDIMENTO RESTRITIVO QUE NÃO SE MANTÉM. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL. PEDIDO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão mantém sentença extintiva de processo, sem julgamento de mérito, referente à concessão do Benefício Assistencial (LOAS), com base no fundamento da não renovação do requerimento administrativo após o transcurso do lapso temporal de 02 (dois) anos, a partir de analogia do art. 21, "caput", da Lei 8.742/93.

2. O STJ consolidou entendimento no sentido da desnecessidade do prévio requerimento administrativo como pressuposto para o ajuizamento de ação concessiva de benefício previdenciário ou revisional. Esta Turma Nacional segue no mesmo sentido, com a exceção da hipótese da peça de contestação do INSS não



PODER JUDICIÁRIO

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

enfrentar o mérito do pedido do segurado, caso em que se mantém a extinção do feito.

3. Se a jurisprudência dominante não exige o prévio requerimento administrativo para o fim de ajuizamento de ação previdenciária, não há razoabilidade em exigir, nos casos em que há o requerimento administrativo, especialmente quando de Benefício de Prestação Continuada, que o mesmo se renove por determinado período de tempo.

4. A exigência de renovação do requerimento administrativo, a cada dois anos, não possui qualquer base legal, além de ter natureza manifestamente restritiva do exercício de direito de ação pelo segurado ou interessado. Inaplicabilidade de analogia ou de interpretação extensiva no caso em questão.

5. Pedido de Uniformização conhecido e provido para o fim de anular tanto a sentença como o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

ACÓRDÃO

Acordam os membros desta Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, por unanimidade, **CONHECER** e, no mérito, **DAR PROVIMENTO** ao presente Pedido de Uniformização, com base no voto do Juiz Federal Relator.

Brasília/DF, 02 de agosto de 2011.

Documento assinado por JF 100133-PAULO RICARDO ARENA FILHO
Autenticado e registrado sob o n.º 0036.0CA1.15AE.02EC.0B22-SRDDJEF3ºR
(Sistema de Registro de Sentenças e Documentos Digitais - TRF da 3ª Região)

Paulo Arena

Juiz Federal Relator